

농촌진흥청 상표권 사용계약서

농촌진흥청(청장 정황근, 이하 “갑”이라 한다)과 주식회사 다운(대표이사 최영경, 이하 “을”이라 한다)은 농업기술실용화재단(이사장 류갑희, 이하 ‘중개기관’이라 한다)의 중개에 의해 아래와 같은 조건으로 상표권의 사용 허락(이하 “사용권”이라 한다)에 관한 계약을 체결한다.

제1조 (목적) 본 계약은 제3조에 기재된 갑의 상표권에 관하여 을에게 비독점적 사용권을 부여하고 을이 로열티를 지급할 경우 당사자 간의 권리와 의무를 규정하는 것을 그 목적으로 한다.

제2조 (정의) 본 계약에서 사용되는 아래의 용어는 각각 다음과 같은 의미를 갖는다.

1. 계약상표 : 갑이 상표권을 보유하고 있는 상표로서 을에게 비독점적 사용권을 설정하는 상표를 의미한다.
2. 계약품 : 계약상표를 표시·부착하게 될 제품을 의미한다.

제3조 (상표권의 표시) 계약상표의 내용은 다음과 같다.

상표등록번호	사용문구
제40-0996866호	CACAROT

제4조 (사용권의 범위) 본 건 계약에 있어서 계약상표의 사용범위는 다음과 같다.

1. 사용기간 : 계약상표에 대한 을의 사용권은 계약체결일로부터 1년간 존속한다. 을이 계약연장을 원하는 경우에는 계약만료일 3개월 이전에 계약기간 연장의를 갑에게 통보하여야 하고 계약만료일 전에 재계약을 체결하여야 한다. 을이 정해진 기간에 계약기간 연장의를 통보하지 않은 경우에는 계약기간 만료로써 본 계약은 확정적으로 종료된다.
2. 사용권의 종료 : 통상사용권(상표법 제57조)
3. 사용지역 : 대한민국 전역
4. 계약품 : 제7류

제5조 (사용권 설정 등록) 갑은 을에게 설정한 사용권 등록에 필요한 서류 및 절차에 적극 협조하여야 한다.



제6조 (사용료) 상표의 사용료는 무상으로 한다.

제7조 (상표의 사용법) ① 을이 계약품에 계약상표를 사용할 때는 형태 및 색채를 포함해 갑이 사전에 승인한 방법에 따라야 한다.

② 을은 갑의 사전승인 없이는 전항의 사용방법을 변경하지 못하여, 계약상표에 다른 어떠한 문자, 명칭, 상표, 표장 또는 기타 표시도 결합하지 않는다.

제8조 (계약품의 견본제출) 을은 계약품의 판매 전에 스스로의 비용으로 계약품의 각 모델에 대한 견본을 갑에게 송부하여 갑의 서면 승인을 얻은 후 계약품을 판매하여야 한다. 다만, 갑이 그 견본을 수령한 후 30일 이내에 을에게 판매를 중지하라는 통지를 하지 않는 경우 을은 계약품의 판매를 개시할 수 있다.

제9조 (포장 등의 견본 제출) 포장, 용기, 라벨 혹은 광고 및 판촉자료에 계약상표를 사용하고자 할 경우, 을은 포장 등의 견본을 먼저 갑에게 제출해야 하고 포장 등의 사용에 앞서 갑의 서면 승인을 얻어야 한다.

제10조 (검사) ① 을은 갑의 평판이나 영업권을 위태롭게 하는 품질 불량한 계약품에 대해서는 계약상표를 붙이지 않는다.

② 전항의 목적을 위해 갑은 을의 공장, 영업소 또는 창고에서 수시로 검사를 행할 수 있고, 검사 결과 계약상표가 품질 불량한 계약품에 사용되거나 부정하게 사용되고 있다고 판단되는 경우 갑은 계약상표의 사용을 중지 시킬 수 있다.

제11조 (보고) 을은 갑의 요구가 있을 때 본 건 상표권 사용에 관한 상황을 갑에게 서면으로 보고해야 한다.

제12조 (유사상표 출원 금지) 을은 계약상표 전체나 그 일부 혹은 계약상표와 유사한 기타상표의 등록출원을 하지 않고 또는 출원하게 하지 않는다.

제13조 (상표권의 양도 등) 갑은 계약기간 동안 본 건 상표권을 포기하거나 타에 양도할 수 없으며, 법률상 기타 행정상 필요에 의하여 양도할 경우 을의 권리보호를 위한 제반 조치를 취하여야 한다.

제14조 (사용권의 양도 등) 갑의 사전 서면동의 없이는 을은 본 건 상표에 대한 사용권을 제3자에게 양도하거나 담보로 제공하거나 재사용권을 설정할 수 없다.



제15조 (사용권의 침해) ① 을은 이 사용권에 대한 침해가 있음을 알게 된 경우에는 지체없이 갑에게 서면으로 통지해야 한다.

② 갑은 전항의 통지를 받은 경우 이 사용권을 침해한 자에 대하여 침해금지에 필요한 조치를 취해야 한다.

제16조 (계약의 해지 등) ① 다음 각호에 해당하는 사유가 발생시 타방 당사자는 30일의 기간을 정하여 이의 시정을 요구할 수 있고, 그 기간 내에 시정이 이루어지지 않는 경우에는 서면으로 본 계약을 해지 할 수 있는 권한을 가지며, 그에 따른 손해의 배상을 청구할 수 있다.

1. 갑이 본 건 상표권의 사용권 설정행위를 완료하였음에도 을이 30일 이내에 사용을 포기한 경우와 명백히 포기한 것으로 볼 수 있는 경우
2. 을이 조업을 중단하여 상당기간 동안 조업이 재기될 가능성이 없다고 인정되는 경우
3. 갑이 본 건 상표권의 사용권을 성실히 부여하지 않은 경우
4. 본 계약상의 중대한 위반을 한 경우

② 을이 해산·청산·파산·지급불능 등의 사유로 인하여 그 사업을 계속할 수 없는 경우 본 계약은 자동으로 소멸된다.

제17조 (불가항력) 양 당사자 중 어느 일방도 합리적으로 통제할 수 없는 화재·홍수·재앙·정부법령·폭동·반란으로 인한 본 계약상의 채무불이행이나 지연에 대하여 책임을 지지 아니한다. 그러한 불가항력에 처한 경우 해당 당사자는 즉시 가능한 상세 사항과 향후 진전 사항을 타방 당사자에게 알려야 하며, 원인이 제거된 직후 신속하게 제반의무를 이행하여야 한다.

제18조 (계약의 수정) 본 계약은 쌍방의 권한 있는 대표자가 서명한 서면에 의하여 수정되지 않는 한 수정·보정·정정될 수 없다.

제19조 (기타) 본 계약은 지급까지 양 당사자간에 교환된 합의와 약정을 구체화한 것이며, 본 계약 체결 이전에 당사자간에 구두 또는 서면으로 이루어진 모든 협의 또는 약정을 대체한다.

제20조 (분쟁의 해결) 본 계약과 관련하여 분쟁이 발생한 경우 당사자의 상호 협의에 의한 해결을 모색하되, 분쟁에 관한 합의가 이루어지지 아니한 경우에는 수원지방법원을 합의관할로 하여 소송을 통해 분쟁을 해결하기로 한다.



제21조 (특약사항) “을”은 본 계약과 관련하여 계약품에는 농촌진흥청의 명의, 마크 로고 및 브랜드를 사용할 수 없다.

“갑”과 “을”은 상기 계약내용을 증명하기 위하여 계약서를 3부 작성하여 “갑”과 “을”이 각각 1부씩 보관하며, 다른 1부는 “중개기관”이 보관한다.

2016년 11 월 29 일

갑 : 전라북도 전주시 완산구 농생명로 300(중동)
농촌진흥청 청 장 정 황 근 [인]

을 : 인천광역시 서구 보도진로 42번길 22
[사업자등록번호 121-86-33495]

주식회사 다운 대표이사 최 영 경 [인]

중개기관 : 경기도 수원시 권선구 수인로 126(서둔동)
농업기술실용화재단 이사장 류 갑 희 [인]

